

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6367/2540

บริษัทสหรุ่งเจริญ (๒๕๔๒) จำกัด
นางรุจิรา คงปรัชญา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 46

ในคดีอาญา ศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่โจทก์และโจทก์
ร่วมนำสืบในคดีดังกล่าวเกี่ยวกับจำนวนทรัพย์สินที่จำเลยที่ 1 รับซื้อไว้ว่าจำเลยที่ 1 ซื้อ
จักรเย็บผ้ายี่ห้อจูกิจจำนวน 8 หลัง และจักรโพงยี่ห้อซีรูก้า จำนวน 4 หลัง รวมเป็นจักร
12 หลัง แล้วจึงวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนาในการกระทำความผิดทางอาญา คดี
ถึงที่สุด ถือได้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยที่ 1 รับซื้อจักรเย็บผ้าของโจทก์ไว้จำนวน 12
หลัง จริงหรือไม่ เป็นประเด็นโดยตรงในคดีอาญาเมื่อโจทก์ซึ่งเป็นโจทก์ร่วมในคดี
อาญาดังกล่าวฟ้องจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นสามีจำเลยที่ 1 เป็นคดีแพ่งว่า
ร่วมกันรับซื้อจักรเย็บผ้าในจำนวนเดียวกับที่เคยฟ้องจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคู่ความ
เดียวกันในคดีอาญาเป็นคดีนี้อีกและมีประเด็นโต้เถียงอย่างเดียวกันว่าจำเลยที่ 1 กับ
พวกร่วมกันรับซื้อจักรเย็บผ้าของโจทก์ไว้จำนวนกี่หลังศาลจึงต้องถือตามข้อเท็จจริง
ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยมาแล้วในคดีอาญาดังกล่าว

ในคดีอาญา ศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่โจทก์และโจทก์
ร่วมนำสืบในคดีดังกล่าวเกี่ยวกับจำนวนทรัพย์สินที่จำเลยที่ 1 รับซื้อไว้ว่าจำเลยที่ 1 ซื้อ

จักรเย็บผ้ายี่ห้อจุกิจำนวน 8 หลัง และจักรโพงยี่ห้อซีรุ่มบ้า จำนวน4 หลัง รวมเป็นจักร 12 หลัง แล้วจึงวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนาในการกระทำความผิดทางอาญา คดี ถึงที่สุด ถือได้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยที่ 1 รับซื้อจักรเย็บผ้าของโจทก์ไว้จำนวน 12 หลัง จริงหรือไม่ เป็นประเด็นโดยตรงในคดีอาญาเมื่อโจทก์ซึ่งเป็นโจทก์ร่วมในคดี อาญาดังกล่าวฟ้องจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นสามีจำเลยที่ 1 เป็นคดีแพ่งว่า ร่วมกันรับซื้อจักรเย็บผ้าในจำนวนเดียวกับที่เคยฟ้องจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคู่ความ เดียวกันในคดีอาญาเป็นคดีนี้อีกและมีประเด็นโต้เถียงอย่างเดียวกันว่าจำเลยที่ 1 กับ พวกร่วมกันรับซื้อจักรเย็บผ้าของโจทก์ไว้จำนวนกี่หลังศาลจึงต้องถือตามข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยมาแล้วในคดีอาญาดังกล่าว

(อร่าม หุตางกูร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-อำนวย เต๋พันธ์)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายณรงค์พล ทองจีน

ศาลอุทธรณ์ - นายกฤต บุญญานุสนธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ